



訴願決定書

案 號： 1111061107

要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 12 月 16 日

發文字號： 新北府訴決字第 1111890817 號

相關法條： 訴願法 第 81 條

行政罰法 第 18 條

廢棄物清理法 第 27、4、50 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1111061107 號

訴願人 許○成

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 111 年 8 月 29 日新北環稽字第 00-000-000044 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分撤銷。

事 實

緣民眾錄影檢舉訴願人所有車輛（車牌號碼： 0000-00，下稱系爭車輛）駕駛人，於民國（下同）111 年 7 月 4 日 8 時 59 分，於本市中和區臺 64 線27K+37路段（往新店方向），隨地拋棄一般廢棄物，致影響環境衛生，原處分機關認訴願人為駕駛人，業已違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以 111 年 8 月 29 日新北環稽字第 00-000-000044 號裁處書（下稱系爭裁處書）裁處訴願人新臺幣（下同）1,200 元罰鍰。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：經本人再三確認，影片中疑似紙張白色物體是由車頭上方飛出，並非由左側方駕駛位置車窗飛出，既是由車頭上方飛出，便有可能是原本在空中飄飛之物品，在系爭車輛經過時恰巧由車頭上方飛出，因不是由左方駕駛位置車窗丟出之物品，故不能裁處駕駛，請撤銷處分等語。
- 二、答辯意旨略謂：系爭車輛之駕駛人於事實欄所述時間、地點，拋棄一般廢棄物，致影響環境衛生，依法告發，洵屬有據等語。

理 由

- 一、按廢棄物清理法第 4 條規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」，本府 109 年 2 月 14 日新北府環秘字第 1090218367 號公告：「主旨：本府關於…廢棄物清理法…所定主管機關權限，劃分予本府環境保護局執行…自即日生效。」。準此，本案原處分機關為有權限處分之機關。
- 二、次按廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：一、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。」、第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成

改善者，按日連續處罰：三、為第 27 條各款行為之一。」。又違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」。

三、又行政程序法第 9 條規定：「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」。

四、卷查民眾錄影檢舉系爭車輛駕駛人於行經事實欄所述時間、地點，隨地拋棄一般廢棄物（白色物體），致污染環境，經原處分機關查得系爭車輛為訴願人所有，遂以訴願人為違規行為人依法處分。本案原處分機關認訴願人違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款所定附表 1 項次 13 規定，計算違規情節之罰鍰額度（摘錄）如下表：

五、惟依原處分機關於網路（網址：<https://envir3.epd.ntpc.gov.tw/EventSearch.aspx>）提供之本件錄影影像，該白色物體係在系爭車輛行駛中由上方向左方飄飛，難以確認該白色物體自系爭車輛內拋出，且無其他明確事證證明該白色物體係由系爭車輛中拋出，則原處分機關僅以該錄影影像即認定該白色物體係由系爭車輛中拋出，依行政程序法第 9 條規定意旨，稍嫌率斷，應將原處分撤銷，以資妥適。

六、綜上論結，本件訴願為有理由，依訴願法第 81 條規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 王藹芸（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

中華民國 111 年 12 月 16 日

相關圖表：附表.PDF